市南青岛洛克餐饮管理有限公司“6·8”一般火灾事故调查报告

市南青岛洛克餐饮管理有限公司“6·8”一般火灾事故调查组

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）合同签订有关情况 4
（三）起火建筑情况 5
（四）洛克餐饮公司装修施工情况 7
（五）事故有关单位安全管理情况 8
（六）其他有关情况 11
（七）事故发生经过 11
二、事故应急处置和评估情况 15
（一）事故信息接报及应急处置情况 15
（二）事故应急处置评估 15
三、事故原因分析 16
（一）火灾事故直接原因 16
（二）火灾事故相关检验检测和鉴定情况 16
（三）形成火灾及造成火灾扩大的因素 16
四、有关责任单位存在的主要问题 17
（一）洛克餐饮公司 17
（二）装修施工方 19
（三）锦智商业公司 19

（四）澜仕达公司 20
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 20
（一）行政处罚建议 20
（二）其他处理建议 21
六、事故整改和防范措施建议 21
（一）进一步压实消防安全监管责任 21
（二）立即开展公众聚集场所消防安全专项整治 22
（三）严格落实生产经营单位安全主体责任 22
（四）加强消防安全宣传教育和舆论监督 22
（五）依法完善建筑产权及建设手续 22

市南青岛洛克餐饮管理有限公司“6·8”一般火灾事故调查报告

2026年6月8日20时51分许，市南区漳浦路12号B栋B106号的青岛洛克餐饮管理有限公司发生火灾,造成1人受伤，直接经济损失约375.19万元。

火灾发生后，青岛市委和市南区委、区政府有关领导高度重视，先后做出批示，要求全力抢救伤员，查明原因，依法依规处理，对人员密集场所消防安全进行全面排查整改。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）和《山东省火灾事故调查处理规定（试行）》（鲁政办字〔2023〕39号）等法律法规规章规定，市南区人民政府成立由区应急局局长任组长，区应急局、区总工会、区商务局、区市场监督管理局、区综合行政执法局、区消防救援局、公安市南分局、青岛市自然资源和规划局市南分局、香港中路街道办事处有关人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委机关派员参加。同时邀请青岛市住房和城乡建设局参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，该火灾是**一起因青岛洛克餐饮管理有限公司人员安全意识淡薄、违规使用明火，火灾初期处置不当，装修材料不符合《建筑防火通用规范》规定的消防技术标准要求，安全检查流于形式，未及时发现并整改安全隐患造成的一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.起火单位出租单位

青岛能源资产运营管理有限公司。成立于 2021 年 6 月 25 日，法定代表人谢元兵，注册地址为山东省青岛市市南区太湖路 19 号甲-133，统一社会信用代码为 91370202MA94CM8W5F，经营范围如下：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；……住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；市场营销策划；土地整治服务；土地调查评估服务；……供电业务。

起火场所位于青岛市市南区漳浦路 12 号，青岛能源资产运营管理有限公司将此处的闲置建筑及部分园区场地通过招商的方式进行投资建设和商业运营。部分建筑权属证书正在办理中。

2.起火单位运营管理单位

青岛锦和智达商业管理有限公司（以下简称锦和智达公司）。

成立于2024年9月24日，法定代表人郁敏珺，注册地址为山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼13楼1302-1，统一社会信用代码为91370212MADYM6G93P。经营范围如下：一般项目：园区管理服务；企业管理；公共事业管理服务；品牌管理；物业管理；土地使用权租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；会议及展览服务；企业管理咨询；物业服务评估。许可项目：餐饮服务。

青岛锦智商业运营管理有限公司（以下简称锦智商业公司）。成立于2024年11月22日，法定代表人胡友香，注册地址为山东省青岛市市南区漳浦路12号A栋A221，统一社会信用代码为91370202MAE4BWXC1K。经营范围如下，一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理；公共事业管理服务；品牌管理；物业管理；土地使用权租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；企业管理咨询；物业服务评估；停车场服务；其他文化艺术经纪代理。

3.起火单位

青岛洛克餐饮管理有限公司（以下简称洛克餐饮公司）。成

立于2026年3月5日，法定代表人王某磊，注册地址为山东省青岛市市南区漳浦路12号A栋127，统一社会信用代码为91370202MAK8YEEB3T。经营范围如下，一般项目：餐饮管理。许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）食品销售。

4.起火单位装修施工方

杜某垒，男，40岁。

5.其他有关单位

青岛澜仕达工程设备有限公司（以下简称澜仕达公司）。成立于2017年7月26日，法定代表人王涛，注册地址为山东省青岛市崂山区海龙路3号2单元103，统一社会信用代码为91370212MA3FA6BQXH。经营范围如下，许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修等。

（二）合同签订有关情况

1.2024年12月12日，青岛能源资产运营管理有限公司与锦和智达公司签订《漳浦路12号园区开发利用项目运营管理合作协议》，约定锦和智达公司使用青岛能源资产运营管理有限公司位于漳浦路12号的闲置建筑及部分园区场地进行投资建设和商业运营，对改造建设及后期运营过程中的安全事项承担全部责任，锦和智达公司通过运营获取投资收益并向青岛能源资产运营管理有限公司支付运营管理费，合同期限20年。

2.2024年12月16日，青岛能源资产运营管理有限公司、锦和智达公司及锦智商业公司签订《漳浦路12号园区开发利用项目协

议补充协议》，约定由锦智商业公司作为项目运营主体，概括继承锦和智达公司在该项目的权利、义务。

3.2026年1月30日，锦智商业公司与王某磊个人签订《商铺租赁合同》，将位于市南区漳浦路12号B栋B106号的商铺出租给王某磊，租赁时间自2026年2月1日起至2029年4月30日止，租金合计972054元。双方没有单独签订安全生产管理协议，但合同包含附件《经营场所安全责任书》，该附件约定了部分安全管理责任。

4.2026年3月5日，王某磊注册了洛克餐饮公司，并于2026年4月3日以公司名义与杜某垒签订《装修施工合同》，工程名称为“Lock Lock”，合同约定工程地址为市南区漳浦路12号B栋B106号，工期为2026年4月4日至2026年6月4日，共计60天，工程范围包括室内装饰、室外装饰、水电改造、灯具安装等，工程价款50万元整。合同约定由杜某垒负责工程全部装修辅材采购和装修建设施工，同时约定“本工程质量应符合商场要求，并符合国家现行施工质量验收规范”，王某磊曾口头要求杜某垒使用合格材料。合同中未约定双方的安全管理责任，双方亦未另行签订专门的安全管理协议。

（三）起火建筑情况

起火建筑位于市南区漳浦路 12 号半地下区域 B 栋 B106 号。半地下区域中间为通道，通道南北两侧为商铺，通道东侧有一个通往地面的出入口和楼梯，出入口距离福州南路约 15 米，通道

西侧为通往地面的出入口和楼梯。半地下区域共有 7 家商铺，通道南侧分别为“不想”酒吧、“Lock Lock”酒吧（青岛洛克餐饮管理有限公司）、“boozer”酒吧，通道北侧分别为“加班”酒吧、“Rnb”酒吧、“owl”酒吧、“一半一半”酒吧。(具体平面图见图1)

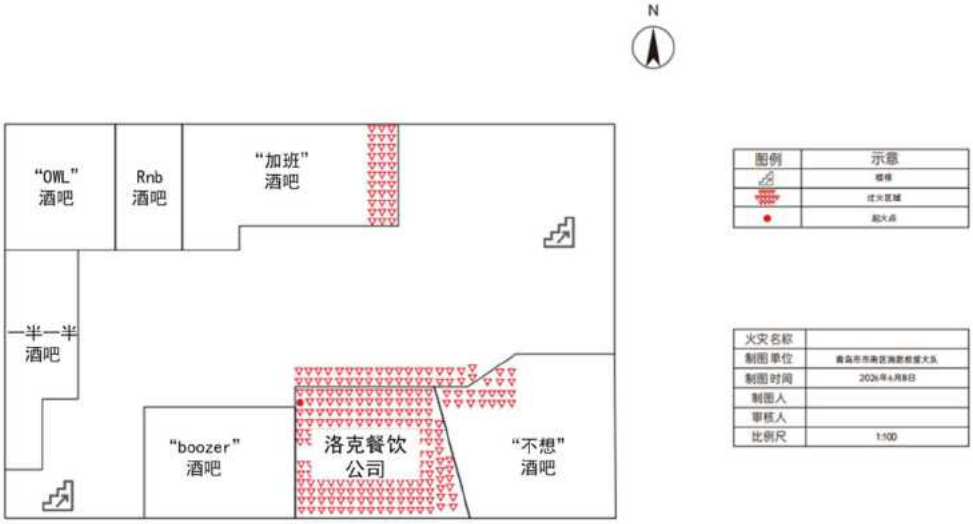


图 1 漳浦路 12 号半地下区域平面图

洛克餐饮公司面积约185平方米，共设有三个外门和两个内门，其中商铺北部东西两侧各有一个外门，西侧为正门，商铺内仓库内有一侧门，门后为“不想”酒吧。商铺北侧设置一条两米宽的走廊，走廊南侧为吧台，吧台东西两侧正对外门位置各有一内门。正门内西侧墙面有一轻钢龙骨框架，框架上固定有一个配电箱。从吧台西侧内门进入有一隔断区域，隔断南侧墙壁设置一个壁龛，隔断内放置两个烛台、一个耶稣雕像和若干蜡烛[1]，墙

[1] 原设计图纸要求使用电子蜡烛，实际放置了真蜡烛，规划通过点燃蜡烛形成蜡油自然垂流的装修效果后再改用电子蜡烛。

上张贴壁纸，墙面贴有凸起PU仿石材装饰板，围绕雕像和蜡烛周边。隔断南侧设置两处沙发卡座和DJ台，DJ台东侧设置三处沙发卡座，中间大厅处设置十余个圆桌，商铺东侧为仓库，东南侧为卫生间。（具体平面图见图2）

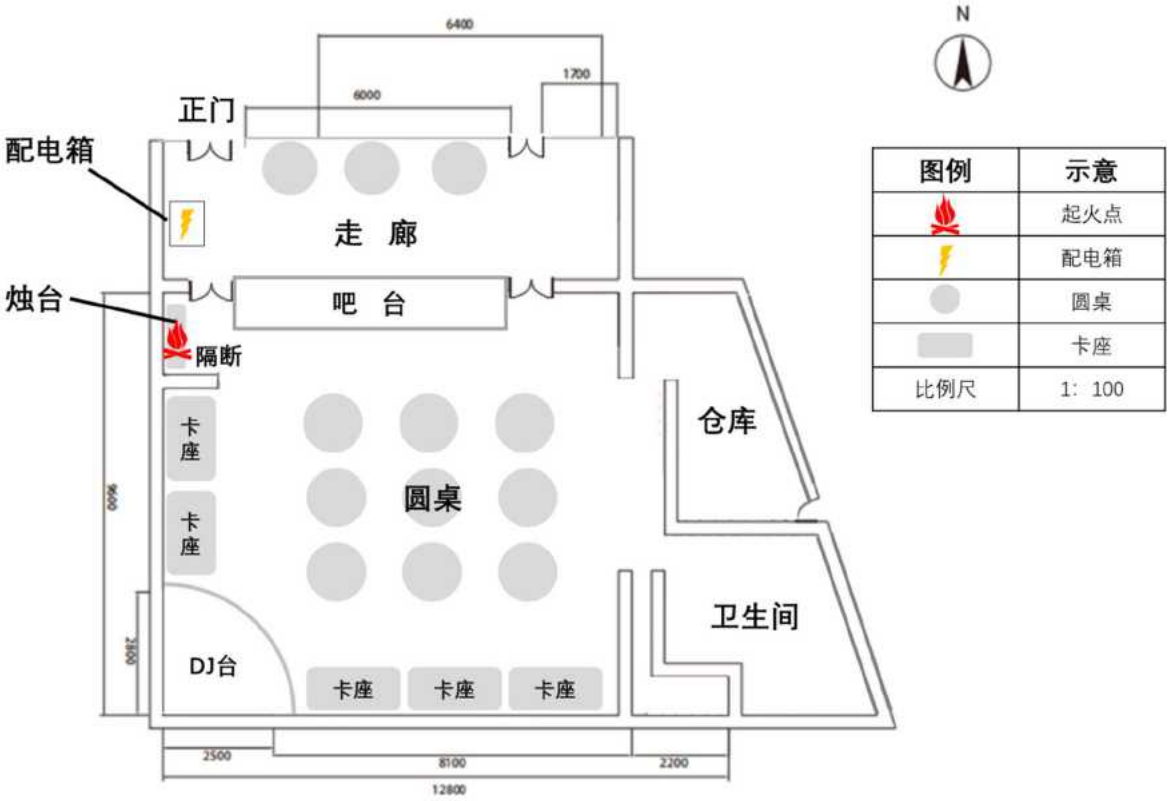


图 2 洛克餐饮公司现场平面图

（四）洛克餐饮公司装修施工情况

2026年4月3日，洛克餐饮公司与杜某垒签订《装修施工合同》。同一天，根据与锦智商业公司签订的《商铺租赁合同》要求，王某磊和杜某垒一同向锦智商业公司递交《施工申请书》《施工委托书》《保险承诺书》等材料。

根据锦智商业公司的要求，商铺装修施工方需具备建筑装修

装饰资质，由此杜某垒向澜仕达公司请求借用资质用于入场备案。4月3日以急需向物业提交入场资料为由请澜仕达公司项目经理杨某顺到锦智商业公司，在《施工申请书》《施工委托书》《保险承诺书》等入场资料上加盖了公章，同时提供了澜仕达公司装饰装修资质材料。但洛克餐饮公司未与澜仕达公司签订装修施工合同，澜仕达公司未实际负责、参与洛克餐饮公司装修项目。

4月4日，杜某垒正式进场开始装修。

4月4日至6月8日期间，杜某垒和其父亲杜某金一起负责采购水泥、砂浆、龙骨、碳晶板（阻燃性能为《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级[2]）、胶合板（阻燃性能B1级）等基础装修材料，并在网络平台采购了PU仿石材装饰板（阻燃性能B2级）、PU轻陶石装饰板（阻燃性能B1级）、聚苯乙烯泡沫材质的耶稣雕像（阻燃性能B1级）等材料。装修施工完全按照王某磊提供的设计图纸执行，施工作业人员由杜某金从劳务市场临时招募。杜某金在施工现场负责看管，协助购买餐食、打扫卫生等辅助性事务。6月8日，杜某垒、杜某金与现场工人一起完成了铁门安装、铁艺安装及吧台刷漆作业，所有装修施工内容均完工，计划于6月9日交付验收。

（五）事故有关单位安全管理情况

[2]《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）5.3.1之规定，地下歌舞娱乐场所：顶棚装修材料必须为A级、墙面装修材料必须为A级、地面装修材料必须为B1级、隔断装修材料必须为B1级、软装织物装修材料必须为B1级。地下酒吧墙面严禁使用B1、B2、B3级材料，必须全部采用A级不燃材料。
B1级为经阻燃处理的木材和塑料等难燃材料。B1级（难燃）材料≠不燃材料，持续紧贴明火/高温烘烤时，B1级材料依然会起火、碳化、燃烧。

1. 事故有关单位

（1）洛克餐饮公司。洛克餐饮公司未建立安全生产责任制，未建立应急预案管理制度，未建立安全教育培训制度。施工期间未制定并实施本单位消防安全制度，违规使用明火，签订合同的装修施工方不具备建筑装修装饰资质，未配备灭火器，未进行有效安全检查，未及时消除消防安全隐患。因事发时尚未开始营业，未申请开业前消防安全检查。

（2）施工方杜某垒。杜某垒未按照《建筑防火通用规范》规定的消防技术标准要求选用装修材料，未对施工人员进行安全培训和安全技术交底，未购买配备劳动保护用具。

（3）锦智商业公司。公司总经理统筹园区筹建、招商、运营服务、物业管理的全面工作。公司下设运营物管部，负责日常巡查检查、物业管理。公司制定了安全生产管理制度、消防管理制度、隐患排查治理管理制度、应急预案等。聘请了第三方公司山东久安机电工程有限公司对C栋建筑消防设施进行检测。锦智商业公司运营物管部负责开展日常安全巡查检查，未及时发现个别灭火器失压问题，未发现洛克餐饮公司装修过程中存在的安全隐患。

锦智商业公司与青岛能源资产运营管理有限公司共用消防控制室，火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防电话系统及应急广播系统均集成于此。该消防控制室由青岛能源资产运营管理有限公司委托第三方公司运维，实行24小时双人值班制度，

6 名值班人员均持有消防设施操作员职业资格证书。事故发生时漳浦路 12 号 B 栋消防设备设施及报警系统正在调试安装，尚未投入使用，未取得消防验收合格意见。

2.属地街道及监管部门

（1）香港中路街道办事处。2026 年以来，香港中路街道办事处安全平安办、云霄路社区、执法中队对洛克餐饮公司及周边装饰装修项目开展安全巡查 6 次，向园区管理人员、业户宣讲安全生产注意事项 50 余人次，对装饰装修施工存在的易发现、易发生安全隐患进行提醒警示 60 余次。

（2）区消防救援局。市南区消防救援局紧密结合辖区实际，依托“双随机、一公开”监管模式，并充分发挥投诉举报的群众监督作用，开展“九小场所”消防安全检查，对发现的隐患督促整改到位。对群众通过来电、来访等渠道反映的“九小场所”消防安全问题线索，第一时间组织执法人员进行现场核查。洛克餐饮公司未向消防部门报备，未申请消防开业检查，且尚未开始营业，故区消防救援局未对洛克餐饮公司开展相关检查。

（3）区综合行政执法局。区综合行政执法局在市南区范围内依据《青岛市房屋使用安全条例》及《住宅室内装饰装修管理办法》行使相关处罚权[3]。事故所涉漳浦路 12 号 B 栋 B106 建筑

[3]《青岛市房屋使用安全条例》第二条规定“本市行政区域内合法建造、登记房屋在使用过程中的维护、装修、安全鉴定、危险治理等活动，适用本条例”；
《住宅室内装饰装修管理办法》第二条规定“在城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动”。

为非住宅，且未进行不动产权登记，亦未进行竣工验收，不适用以上条例，不属于区综合行政执法局职责范围，故区综合行政执法局未对洛克餐饮公司开展相关检查。

（六）其他有关情况

区某昌，男，24岁，从事DJ工作，王某磊邀请其在营业高峰期到场从事打碟工作，计划按演出场次支付报酬，双方未签订劳动合同，6月8日区某昌到店参与调试DJ设备。

（七）事故发生经过

2026年6月8日13时许，王某磊到漳浦路12号B栋B106号查看装修情况并调试音响等DJ设备。17时许至20时许，区某昌、赵某亦、张某松、孙某展、杨某辉等五人陆续来到店里，在大厅内调试设备、打碟、听歌、聊天等。

通过调取店内视频监控和询问相关人员：

17时45分08秒，区某昌从大厅走到吧台西侧的隔断里面；

17时46分11秒，区某昌点燃隔断中的蜡烛（见图3）；

17时47分35秒，区某昌走出隔断；

20时50分11秒，酒吧门口西侧内隔断内部烛台有火光闪烁；

20时51分，烛台处墙面开始冒烟；

20时52分50秒，烛台处有明火出现；

20时53分34秒，烛台处火势增大；

20时53分38秒，烛台上方天花板出现明火；

20时53分41秒，烛台上方天花板火势变大（见图4）。



图3 区某昌点燃蜡烛监控截图



图4 烛台冒烟起火

火灾事故发生时，王某磊在DJ台打碟，张某松、杨某辉、孙某展等人坐在DJ台附近，区某昌坐在DJ台北侧沙发处，赵某亦在洗手间。20时53分44秒，张某松最先发现隔断方向起火，立即大声提醒大家逃生，张某松、王某磊、杨某辉、孙某展一行人跑出店外寻找灭火器和消火栓，区某昌未出店门。张某松在西侧B105号店门口的消火栓下拿到的灭火器无法使用，又返回拿新的灭火

器灭火。孙某展出门第一时间想把西侧B105号店门口的消火栓打开，发现消火栓无水，又拿灭火器返回灭火，整个过程大概30秒左右，后火势继续增大，众人无法进行有效灭火，遂离开火灾现场。20时55分许，赵某亦拨打119电话报警，并随即拨打120急救电话请求医疗救援。

20时54分，起火处火势变大，烟雾迅速扩散并充满大厅。此时，赵某亦和区某昌一并跑到门口，赵某亦大声呼喊区某昌赶紧出来，但区某昌又返回大厅，并跑进仓库推门（此门被封堵，门后为“不想”酒吧）七八秒钟，门无法推开（图5）。20时54分57秒，烟雾蔓延至仓库，区某昌处于原地站立状态，20时55分07秒，烟雾迅速扩散并充满仓库，监控画面被浓烟遮挡、无法分辨。



图5 区某昌试图推门逃生

20时55分消防部门接到报警，20时58分许到达事发现场，赵某亦告知消防救援人员区某昌仍在店内。21时12分许，现场火势得到控制。因现场昏暗杂乱，消防救援人员首次搜寻未果，经与赵某亦再次确认后继续搜寻，于21时18分许救出区某昌，120将其送往市立医院东院抢救。21时30分许，现场明火完全扑灭。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

1. 消防救援机构处置情况

2026年6月8日20时55分，青岛市消防救援支队指挥中心接到赵某亦报警后，先后调集南京路特勤站、澳门路消防站5辆消防车、32名消防救援人员到场处置。消防救援人员到场后迅速灭火并进行现场搜救，在火灾现场搜救出1名被困人员，现场交付给120医疗救护人员。

2. 区政府处置情况

火灾事故发生后，市南区政府分管领导第一时间赶赴现场指挥处置，成立现场指挥部。区政府立即启动火灾事故应急预案，各部门迅速响应，全力开展火灾救援、秩序维护、医疗救治和信息发布等工作。本次事故未造成其他次生衍生灾害。

（二）事故应急处置评估

事故处置过程中，洛克餐饮公司未及时疏散人员，在火势蔓延扩大难以控制的情况下，错失了火灾初期处置和组织疏散逃生的最佳时机。不存在其他漏报、瞒报情况。

火灾发生后，区政府及相关部门、单位高度重视，能够按照职责分工有序开展工作，处置措施得当。消防、应急、公安等部门合力开展事故处置各项工作，最大限度搜救被困人员，成功扑灭火灾，阻止了损失进一步扩大。

三、事故原因分析

（一）火灾事故直接原因

调查组经综合分析、调查询问、现场勘察、视频分析及技术鉴定，排除静电、放火及外来火源、施工作业、电气线路故障等因素引发火灾，认定事故直接原因为洛克餐饮公司吧台西侧隔断内烛台点燃的蜡烛，经长时间燃烧，引燃周围装饰物导致发生火灾。火灾发生后，现场人员应急处置不力，未及时疏散人员，火势迅速变大，有毒烟气迅速蔓延，洛克餐饮公司仓库侧门堵塞，区某昌未及时撤离，最终造成事故发生。

（二）火灾事故相关检验检测和鉴定情况

根据监控视频、证人证言、接警时间等，综合分析起火时间为：2026年6月8日20时51分。

经现场勘验，结合监控视频、证人证言等，综合分析起火部位：位于洛克餐饮公司吧台西侧隔断内部；起火点：洛克餐饮公司吧台西侧隔断内部烛台处。

（三）形成火灾及造成火灾扩大的因素

1.洛克餐饮公司违规使用明火[4]，通过燃烧蜡烛在烛台上形

[4]《中华人民共和国消防法》第二十一条规定：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等

成蜡油自然垂流、挂壁凝固的装修效果，存在安全隐患。

2.区某昌点燃蜡烛前后未告知店内其他人员，洛克餐饮公司相关负责人未及时发现点燃的蜡烛。

3.洛克餐饮公司店内未配备灭火器[5]，无法在火灾发生第一时间控制火情。

4.洛克餐饮公司装修使用了大量木质龙骨、PU材质装饰材料及其他B2级装修材料，燃烧性能等级不符合《建筑防火通用规范》规定的消防技术标准[6]要求，在火灾初期即被引燃并迅速扩大火势。

5.经山东青瑞安全技术咨询有限公司专家现场勘查，洛克餐饮公司正门内西侧配电箱存在改装行为，内部线路密集，且处于封闭狭小空间，通风散热差，内部热量大量积聚；配电箱周边未采取有效防火隔离措施，导致火灾蔓延至配电箱后进一步扩大火势。

6.锦智商业公司B栋消防设备设施及报警系统均在调试安装，在半地下通道公共区域放置的个别灭火器失压无法正常使用，导致火势无法控制。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）洛克餐饮公司

特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

[5]《中华人民共和国消防法》第十六条第二项规定：机关、团体、企业、事业等单位应当按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

[6]《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）6.5.5之规定，歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下/半地下时：顶棚A级，墙面必须为A级材料，其余地面、软装、家具最低B1级材料。

安全生产主体责任未落实。

1.洛克餐饮公司未建立安全生产责任制[7]，未建立应急预案管理制度[8],未建立安全教育培训制度[9]。未进行有效安全检查，未及时消除消防安全隐患[10]。

2.洛克餐饮公司未评估风险,违规使用明火,存在安全隐患。

3.洛克餐饮公司法定代表人王某磊在明知杜某垒没有建筑装修装饰资质的情况下,将整体装修工程承包给不具备安全生产条件的个人[11]。

4.洛克餐饮公司未制定消防安全管理制度、灭火和疏散应急预案[12]，未配备灭火器，不具备初期火灾扑救的基本条件。

5.洛克餐饮公司未对装修材料燃烧性能等级进行核实和把关[13]，导致不符合《建筑防火通用规范》规定的消防技术标准要求的材料投入使用。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……确保安全生产。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（五）项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[12]《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

[13]《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）第八条：建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）第九条第五款：建设单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：（五）按照工程消防设计要求和合同约定，选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备。

6.洛克餐饮公司未对仓库内连通隔壁不想酒吧的侧门通畅状态进行核验，未能确认该门是否具备正常通行条件[14]，致使该隐患未被及时发现和消除。

（二）装修施工方

1.杜某垒未取得建筑装修装饰工程专业承包资质[15]，不具备装修施工工艺的专业知识和技能，不具备承接经营场所整体装修工程的法定资格，冒用澜仕达公司资质[16]。

2.杜某垒疏于检查和管理，安排电工改装配电箱，未能及时发现并消除改装后带来的内部线路密集、散热不良的隐患。

3.杜某垒、杜某金作为装修材料采购负责人，缺乏装修材料燃烧性能等级的相关专业知识，未对材料的防火性能进行核实和检查，使用不符合《建筑防火通用规范》规定的消防技术标准要求的材料装修施工[17]。

（三）锦智商业公司

1.锦智商业公司对承租单位租赁场所的安全生产、消防安全

[14]《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

[15]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款：施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[16]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[17]《中华人民共和国消防法》第二十六条：建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

《中华人民共和国建筑法》第五十九条：建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

的统一协调、综合管理的责任[18]落实不到位；安全责任约定内容不全面，隐患排查检查不仔细。

2.锦智商业公司消防防范措施落实不到位。在B栋消防设备设施及报警系统调试安装过程中，未对公共区域灭火器定期维护检查，存在个别灭火器失压的问题。

（四）澜仕达公司

内部管理失当。在未经董事长批准的情况下，项目经理杨某顺擅自为洛克餐饮公司装修入场申请材料加盖公章，并提供资质文件，客观上为不具备建筑装修装饰资质的个人进场施工提供了便利条件。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）行政处罚建议

1.洛克餐饮公司，对事故发生负有主要责任，建议市南区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[19]和《生产安全事故处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条[20]，对该公司处以三十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.王某磊，男，洛克餐饮公司法定代表人，对事故发生负有

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[20]《生产安全事故处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定初一罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

领导责任，建议市南区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条[21]，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.杜某垒，未取得建筑业企业资质证书，不具备承接经营场所整体装修工程的法定资格，却以个人名义承接工程，缺乏相应专业能力。建议由住房和城乡建设部门依据相关法律法规进行处理。

（二）其他处理建议

1.建议区应急局、区消防救援局对锦智商业公司依据相关法律法规进行处理。

2.建议锦智商业公司根据内部规章制度对时任总经理王某宁作出处理。

3.建议澜仕达公司根据内部规章制度对项目经理杨某顺作出处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）进一步压实消防安全监管责任

各相关部门、单位要深刻汲取事故教训，高度重视此次事故暴露出的消防安全隐患，主动履职。各行业主管部门要切实履行行业监管职责，督促单位、场所全面落实消防安全主体责任，切实落实工作部署，进一步把工作落在实处，杜绝末端管控不落实的问题。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）立即开展公众聚集场所消防安全专项整治

由区消防救援局牵头，会同有关部门开展公众聚集场所消防安全专项整治。重点排查自动消防设施是否完好有效、物业管理单位是否依法履行消防安全管理职责、是否违规使用明火、是否违规使用易燃装饰装修材料等。对排查发现的隐患，建立台账、限期整改、闭环管理。对存在重大隐患的，一律责令停止使用、停产停业整顿，并依法从严处罚。

（三）严格落实生产经营单位安全主体责任

各生产经营单位要切实履行安全主体责任，建立健全安全生产责任制和消防安全管理制度，制定火灾应急预案。公众聚集场所的物业管理单位，必须严格落实装修工程入场审核制度，加强对商户装修施工的全过程安全监管，加强从业人员安全教育培训和应急演练。

（四）加强消防安全宣传教育和舆论监督

各街道、各有关部门要深入开展消防安全宣传教育活动，推动消防安全知识进企业、进社区。结合本次事故案例，对辖区内公众聚集场所经营管理单位和物业管理单位进行宣传教育，以案说法，强化法律意识和安全责任意识。

（五）依法完善建筑产权及建设手续

相关单位要尽快完善相关建筑的不动产登记手续和工程竣工备案程序。同时，产权单位及运营单位要按照《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国消防法》等法律法规规定，补全

消防设计审核、验收全流程，经开业前消防安全检查合格后方可投入使用，确保建筑合法合规、安全运营。

市南青岛洛克餐饮管理有限公司“6·8”

一般火灾事故调查组

2026年8月10日